

1502311-21.2019.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 29/05/2022

... também já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime fechado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502311-21.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502311-21.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2284010/2019 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 7697228 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 3551/19/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2284010/2019 - Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos, 2284010 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 3551/19/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2284010 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 3551/19/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2284010 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 3551/19/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DE SOUZA MOTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

ANDERSON DE SOUZA MOTA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, incisos I e II, da Lei nº 9.503/97, pois, no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 21h, na Avenida Governador Jânio Quadros, altura do nº 1.455, nesta Comarca, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (fls. 2/3).

Consta da inicial acusatória que o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, passou a conduzir o veículo Fiat/Fiat Prêmio S, placas CJT-0719, na faixa contrária ao fluxo, levantando a suspeita de policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina. Na ocasião, policiais iniciaram um breve acompanhamento e ordenaram a parada do veículo. Durante a abordagem, perceberam sinais característicos de embriaguez, notadamente olhos avermelhados, fala pastosa e desconexa e hálito etílico. Diante desses fatos, o denunciado foi conduzido ao Distrito Policial, onde foi realizado teste de alcoolemia, apontado como resultado 0,59mg/L de ar alveolar expelido.

A denúncia foi recebida em 09 de outubro de 2019 (fls. 53/54).

O réu foi citado (fls. 83) e apresentou resposta à acusação (fls. 84/87).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 88/89), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual se ouviram duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a imposição de regime inicial aberto.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da confissão espontânea, bem como a imposição de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal, prevista no Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Pois bem.

A materialidade do crime foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial, quanto em Juízo.

A autoria também é certa.

Silente em sede policial (fls. 15), o réu ANDERSON DE SOUZA MOTA confessou a imputação, dizendo que se encontra arrependido do que fez. Disse que estava na festa de sua enteada, ingeriu bebida alcoólica, saiu com o veículo e acabou sendo abordado por policiais militares.

E a confissão do acusado foi corroborada, como se verá a seguir, pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, notadamente o depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do réu, havendo, portanto, compatibilidade e concordância suficientes a fim de que dela se extraia o devido valor probatório, nos moldes do art. 197 do Código de Processo Penal.

A testemunha ANDERSON MOREIRA DOS REIS, policial militar que participou da diligência, relatou que estavam em patrulhamento e, no contrafluxo, passou um veículo suspeito. Em abordagem, constataram que havia irregularidades no motor do automóvel, bem como sinais de que se encontrava alcoolizado.

A testemunha JOSÉ ROBERTO CAMPOS não se recordou dos fatos.

Ora, do relato prestado pela testemunha policial que se recordou dos fatos restou incontestável a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, já que o réu se encontrava nitidamente embriagado, conduzindo veículo automotor, o que foi constatado, inclusive, por meio de teste de alcoolemia, com

resultado 0,59mg/L.

Além disso, de acordo com o depoimento do policial militar que acompanhou a abordagem, o réu apresentava, no momento dos fatos, sinais típicos de embriaguez, o que se revela como demonstração inequívoca de que conduzia o automóvel com capacidade psicomotora alterada, o que não foi infirmado pela Defesa.

Além disso, o delito em questão é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração de risco concreto na conduta praticada pelo agente.

Sendo assim, e não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluem a culpabilidade ou extingam a punibilidade do réu, impõe-se a sua condenação pelo crime previsto nos art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o acusado é reincidente (autos nº 1502311-21.2019.8.26.0616 – fls. 167/168), mas não possui qualquer outro registro apto a configurar Maus Antecedentes. Também inexistem informações que o prejudiquem no que tange à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie, razão pela qual entendo ser o caso de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante genérica da reincidência, nos moldes do art. 61, inciso I, do Código Penal, notadamente em razão da condenação relativa ao processo criminal nº 1502311-21.2019.8.26.0616, indicado na folha de antecedentes de fls. 167/168, ensejando a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) para ambos os crimes.

Diante da confissão do sentenciado em Juízo, todavia, reputo cabível a compensação integral da referida agravante com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'd', do mesmo diploma legal, uma vez que esta última, por se referir à personalidade do agente, se configura como circunstância preponderante, assim como a reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Sobre o tema, também já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação – Pena fixada no mínimo legal – Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado – Reincidência específica – Confissão integral – Compensação possível – Precedentes do STJ e STF – Redimensionamento da pena – Regime fechado mantido – Recurso parcialmente provido (voto n. 44416).” (Apelação nº 1500123-81.2021.8.26.0617, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Newton Neves, j. 19.05.2021).

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Assim, as penas finais aplicadas ao réu são de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do sentenciado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista as condições pessoais do acusado, bem como a quantidade da reprimenda, fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, o qual reputo cabível para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição. De rigor, ademais, a aplicação da medida de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, tendo em vista a expressa previsão do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, a pena de proibição ou suspensão de habilitação deve ser estimada de acordo com os parâmetros específicos previstos no art. 293 da Lei nº 9.503/97, a qual dispõe que o prazo para a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículos deve obedecer aos limites mínimo e máximo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

Considerando que a reprimenda referente a este delito foi fixada no mínimo legal, impõe-se a medida de suspensão do direito de dirigir veículo automotor também pelo prazo mínimo, ou seja, 02 (dois) meses.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu ANDERSON DE

SOUZA MOTA como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição das penas privativas de liberdade impostas ao réu por uma restritiva de direitos, que fica estabelecida em uma pena de prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social, nos moldes do art. 45, §1º, do Código Penal.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, diante da substituição da reprimenda pelas penas restritivas de direitos.

Aplico, ainda, a medida de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Tendo em vista a espécie de pena aplicada, e ainda porque o réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal, poderá recorrer em liberdade.

Condeno o sentenciado ao pagamento de custas, nos moldes do art. 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD), notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal, e expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Ferraz de Vasconcelos, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA